

# 감사결과 처분요구서

- ○○공항 국유재산 매각처리 적정성 특정감사 -

2023. 5.



감사실

▣ 부정·부패신고: ☎02)2660-4110, [홈페이지] Clean Airport ▶ KAC신문고

## □ 처분요구 사항 일람표

| 연번 | 사업장 | 지 적 내 용                    | 구분       | 처분           |
|----|-----|----------------------------|----------|--------------|
| 1  | ○ ○ | 국유재산 처분절차 부적정              | 재산       | 주의·경고<br>·통보 |
| 2  | ○ ○ | 물품반납 절차에 관한 사항             | 물품       | 시정           |
| 3  | ◇ ◇ | 국유재산 및 물품의 관리·처분 기준에 관한 사항 | 재산<br>물품 | 개선·통보        |

# 주 의 · 경 고 요 구 · 통 보

1

제 목 국유재산 처분절차 부적정

관 계 부 서 ○○공항

구 분 재산

내 용

○○공항에서는 ‘○○공항 이동지역 외곽보안등 개량공사’<sup>1)</sup> 시행에 따라 철거가 필요한 기존 전력시설물(보안등, 케이블)에 대해 국유재산의 용도폐지 후 【표1】과 같이 매각처리 하였다.

【표1】 국유재산 매각내역

| 구 분   | 수 량     | 매각업체  | 매각금액       | 비 고                                              |
|-------|---------|-------|------------|--------------------------------------------------|
| 보안등   | 300기    | ○○○○○ | 51,440천 원* | 견적비교를 통해<br>최고가액 제시업체에 매각<br>(’22.12.28.~12.29.) |
| 지하케이블 | 16,217m |       |            |                                                  |
| 케이블 A | 5,310m  |       |            |                                                  |
| 케이블 B | 5,920m  |       |            |                                                  |

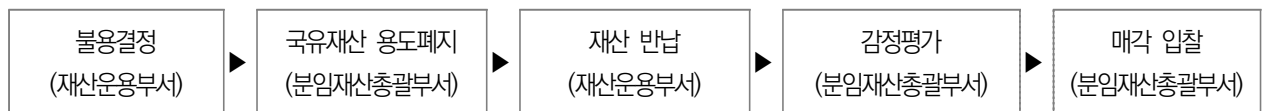
\* 국고 귀속 완료(’23.3.3.)

「재산관리규정」 제4조(재산의 범위)에서는 재산관리규정의 적용을 받는 ‘재산’의 범위를 정하고 있는바 공사에서 무상대부 받거나 사용수익허가 받은 국유재산은 이에 해당하며, 또한 제3조(용어의 정의)에 따라 ‘처분’이라 함은 재산을 매각, 교환, 기부 채납, 용도폐기하는 것을 말한다.

1) 사업기간(’21.5.31.~’22.11.21.), 계약금액(총 1,600백만 원), 사업내용(배관 및 케이블 신설·철거, 등주·등기구 신규 설치)

같은 규정 제24조(불용결정) 및 제25조(처분)에 따르면 재산운용부서<sup>2)</sup>의 장은 관리재산 중 사용할 필요가 없게 된 재산에 대해 불용결정하여 분임재산총괄부서<sup>3)</sup>(△△△△부)의 장에게 통보하고 분임재산총괄부서의 장은 통보받은 불용재산을 경쟁 입찰을 통해 처분하도록 하고 있는바, 구체적으로는 제26조(법규의 준용) 제1항에 따라 「국유재산법」 제43조(계약의 방법), 같은 법 시행령 제40조(처분의 방법) 제1항 및 제42조(처분재산의 예정가격) 제1항 등에 의거 **【표2】**와 같이 재산의 감정평가를 거쳐 경쟁 입찰을 통해 최고가격으로 응찰한 자를 낙찰자로 하도록 하고 있다.

**【표2】 국유재산 매각절차**



그런데 ○○공항에서는 **【표1】** 국유재산과 관련하여 재산운용부서(▼▼▼▼부)에서 불용결정하고 △△△△부에 통보하였으나<sup>4)</sup> 이후 재산 처리절차에 대한 안내 및 부서 간 협의를 미흡하게 하여 ▼▼▼▼부에서 해당재산을 직접 매각하였으며, 이러한 과정에서 ▼▼▼▼부에서는 공개경쟁입찰의 절차를 거치지 않고 단순 견적 비교를 통해 최고가격을 제시한 업체와 수의계약하는 등<sup>5)</sup> 「국유재산법」 및 공사(公社) 「재산관리 규정」에 부합하지 않는 방식으로 재산을 처분하였다.

**[관계부서 의견 및 판단]** ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

2) 직제규정에 따라 소관별로 재산의 일부를 담당하여 관리하는 부서(재산관리규정 제3조 제8호)

3) 소속기관 소관재산의 취득, 관리, 처분업무를 주관하는 부서(재산관리규정 제3조 제7호)

4) 「국유재산 용도폐지 신청(○○공항 이동지역 외곽보안등 개량공사)」(○○■단-16966, 2022.11.30.)

\* 이후 용도폐지는 △△△△부에서 진행 ; 「국유재산(공작물) 용도폐지 승인 알림」(○○□□단-20185, 2022.12.13.)

5) 국유재산법 등에 따라 수의계약이 가능한 사유나 금액에 해당하지 않음

## 조치할 사항

### ① ★★★★★장은

㉔ 「재산관리규정」에 따른 재산관리 및 처분업무를 부적정하게 처리한 관련자에 대하여 ‘경고’, 관리책임자에 대하여 ‘주의’ 조치하여 주시고,

－ 관 련 자 : ○○공항 □□단 △△△△부 ▨급 ■■■

(현 ●●공항 ●●단 ●●부)

－ 관리책임자 : ○○공항 □□단 △△△△부 𠂔급 ㉠㉠㉠

(현 ㉠㉠본부 ★★★★★실 ㉠㉠부 파견)

㉕ 국유재산을 매각하면서 관련법령 및 규정에서 정한 기준과 절차를 준수하지 않은 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하여 주시기 바랍니다.

－ 관 련 자 : ○○공항 ■■단 ▼▼▼▼부 𠂔급 ●●●

(현 ○○공항 ◇◇◇)

② ○○공항장은 소관재산의 처분이 관련법령 및 공사(公社) 규정에 따라 적정하게 이루어질 수 있도록 소속직원에 대한 교육 등을 실시하여 주시고 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

# 시 정 요 구

## 2

제 목 물품반납 절차에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 재산

내 용

「물품관리규정」 제1조(목적)에 따르면 물품관리규정은 물품의 취득단계부터 처분에 이르기까지 물품을 효율적이고 적정하게 관리하도록 하는 것을 목적으로 하고 있으며, 이를 위해 제7조(물품관리조직) 및 제8조(물품관리사무) 등에서는 소속기관 내 물품관리장과 물품운용장의 역할을 구분하고<sup>6)</sup> 물품관리 주체 및 절차를 세부적으로 정함으로써<sup>7)</sup> 관리책임을 명확히 하고 있다.

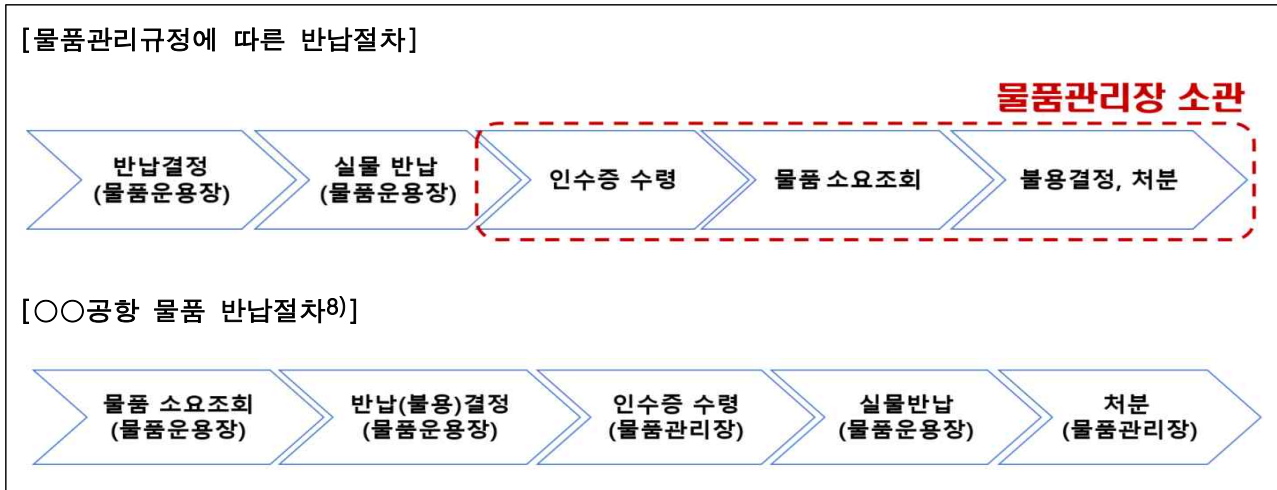
같은 규정 제26조(반납)에 따르면 물품운용장은 물품이 사용할 필요가 없거나 사용할 수 없는 상태라고 판단되는 경우 물품관리장에게 반납하도록 하고 있고, 제31조(소요조회)에 따라 물품관리장은 반납물품에 대한 불용결정을 하기 전 본사 및 소속기관에 소요조회를 하도록 하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 【표】와 같이 물품의 반납 전 물품 소요조회를 물품운용부서에서 하도록 하고 있는 등 「물품관리규정」과는 다른 물품반납체계를 운영하고 있다.

6) 물품관리장은 소속기관에서 물품관리업무를 총괄하는 부서(△△△△부)의 장, 물품운용장은 소관 물품을 사용, 보관, 유지보수하는 부서의 장으로 소속단위별 부서장을 말함(물품관리규정 제3조, 제7조)

7) 물품운용장의 물품 취득, 사용전환, 처분(불용처리) 원칙적으로 불허(물품관리규정 제17조, 제23조, 제32조 등)

【표】 물품반납 절차 비교



[관계부서 의견 및 판단] ○○공항에서는 효율적인 물품 반납을 위해 반납절차를 개선하였고, 이는 ○○공항 자체 업무보고 등을 통해 공유된 사항이라는 의견을 제시하였다.

그러나 「물품관리규정」에서 물품 취득부터 반납 및 처분까지 각 단계별로 물품 관리장과 물품운용장의 역할을 구분하고 이에 따른 절차를 정하고 있는 것은 각각의 관리책임을 명확히 함으로써 물품관리 적정성을 확보하기 위함이다. 다만, 효율적인 업무처리 등을 위해 부서 간 업무분장을 조정할 수 있으나 그러한 경우라 하더라도 본사 주관부서와의 충분한 협의를 거쳐 「위임전결규정」 제6조(전결기준 등) 제4항에 따라 소속기관의 장을 전결권자로 하여 내부방침을 득하여야 하는데 이를 이행하지 않았으므로 관계부서 의견을 인정할 수 없다.

## 조치할 사항

○○공항장은 물품의 반납이 「물품관리규정」 등에 따라 적정하게 이루어질 수 있도록 현행 물품반납절차를 개선하시기 바랍니다.(시정)

8) 「○○본부 물품반납 일정 협조요청 및 물품반납 프로세스 알림(변경)」(○○운□□단-19245, 2022.11.30.)

# 개 선 요 구 · 통 보

3

제 목 국유재산 및 물품의 관리·처분 기준에 관한 사항

관 계 부 서 ◆◆◆◆실

구 분 재산

내 용

## 가. 국유재산 관리·처분에 관한 사항

「재산관리규정」 제1조(목적)에 따르면 재산관리규정은 공사가 소유 또는 관리하는 재산의 취득, 처분 및 운용 등에 관한 기준과 방법을 규정하여 재산을 효율적으로 관리하는 것을 목적으로 하고 있으며, 제4조(재산의 범위)에 따라 공사에서 무상대부 받거나 사용수익허가 받은 ‘국유재산’은 재산관리규정에서 정하는 ‘재산’에 해당한다.

같은 규정 제25조(처분)에서는 재산의 처분과 관련한 기본원칙을 정하고 있는데, 같은 조 제2항에 따르면 재산을 처분하는 경우 경쟁입찰에 부쳐야 하며, 다만 일정한 경우에 한해 수의계약이 가능하다고 명시하고 있다(① 국가, 지방자치단체 등과 계약하는 경우, ② 재산의 위치·형태·용도나 계약의 목적·성질 등으로 보아 경쟁에 부치기 곤란한 경우, ③ 2회 이상 유찰 등의 경우).

그런데 제25조(처분)는 제3조(용어의 정의) 제3호에 따라 공사가 소유하는 재산에 한해 적용되는 조항이므로<sup>9)</sup>, ‘국유재산’ 처분절차 및 방법에 대해서는 「재산관리

9) 그런데 「재산관리규정」 제5장(처분)은 제24조(불용결정) 및 제25조(처분)으로 이루어져 있는데, 제24조(불용결정)에 따라 처분의 대상이 되는 불용재산은 ‘관리재산 중 사용할 필요가 없게 되거나 향후 사용할 전망이 없는 재산’이라고도 하고 있어 이 역시 제3조(용어의 정의) 제3호 ‘처분’에서 다루는 재산의 범위와 일치하지 않는 문제점도 있음



규정」 제26조(법규의 준용) 제1항에 따라 「국유재산법」이 준용된다. 그러나 이와 더불어 제2항에서 재산의 입찰방법 및 절차는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」과 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법령」을 준용할 수 있다고도 하고 있어, 【표1】과 같이 입찰기준(예정가격 결정방법 등)과 관련하여 법규 간 내용이 상이할 경우 적용법규의 우선순위가 명확하지 않다는 문제점이 있다.<sup>10)</sup> 따라서 국유재산 처분과 관련하여 법령 간 기준이 상이한 경우 실무상 혼동을 야기할 수 있으므로 처리 절차별 준용법령을 명확화 하는 것이 필요하다.

【표1】 (국유)재산 매각 관련 입찰기준 비교

| 구 분                  | 재산관리규정 | 국유재산법              | 공기업·준정부기관<br>계약사무규칙              | 국가를 당사자로 하는<br>계약에 관한 법령                                        |
|----------------------|--------|--------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 예정가격<br>결정기준<br>(예시) | (없음)   | 감정가격<br>(시행령 제42조) | 감정가격<br>(제6조의 3)<br>* 부동산에 한해 규정 | 거래실례가, 감정가격, 견적가격<br>(시행령 제9조)<br>* 공사, 용역, 물품 등 계약에 적용되는 일반 원칙 |

## 나. 국가물품 처분절차 및 방법에 관한 사항

국가소유의 물건(物件)은 부동산과 동산으로 나뉘는데, 그 중 「국유재산법」에 따른 ‘국유재산’은 부동산<sup>11)</sup>과 그 종물이 대표적이다(제5조 제1항 제1호).

「국유재산법」의 적용을 받는 동산<sup>12)</sup>을 제외한 일반적인 ‘동산’의 처분에 대해서는 「물품관리법」에서 다루고 있고, 같은 법 제2조(정의) 제1항에 따라 국유재산에서 개별적으로 분리된 동산<sup>13)</sup> 역시 「물품관리법」에 따른 ‘물품’으로 규정하고 있다.

「물품관리법」 제39조(매각의 특례)에 따라 매각을 목적으로 한 물품(불용품)의

10) 법 체계적인 관점에서만 보면 ‘국유재산’ 처분에 관해서는 「국유재산법」이 타 법규에 우선하나(국유재산법 제4조\* 등), 현행 「재산관리규정」에 따르면(특히 입찰방법·절차 관련) 양 법령 간 우선순위 없이 모두 (선택)적용 가능한 것으로 해석될 우려 있음  
\* 국유재산법 제4조 : 국유재산의 관리와 처분에 관하여는 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 이 법에서 정하는 바에 따른다.

11) 토지와 그 정착물을 말하며(민법 제99조 제1항), 통상적으로 토지, 건물, 공작물을 의미

12) 「국유재산법」 제5조에서 정하는 재산

13) 공항개발사업 시행에 따라 교체가 필요하여 철거된 케이블 등이 여기에 해당된다고 판단됨

경우 국가계약법에도 불구하고 「물품관리법」에서 정하는 바에 따라 매각할 수 있다고 정하고 있으며, 같은 법 시행령 제43조(매각방법)에 따른 물품의 매각방법은 【표2】와 같다.

【표2】 국가물품 및 국유재산의 매각방식(예시)

| 구 분     | 물품(물품관리법)                                                                        | 재산(국유재산법)            |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 예정가격 결정 | 거래실례가격, 감정평가가격<br>- 단, 감정보용이 예정가격을 초과할 것으로 예상되는 경우 등에는 견적가로 결정 가능 (시행령 제43조 제2항) | 감정가격<br>(시행령 제42조)   |
| 매각 방법   | 일반경쟁입찰<br>- 단, 취득단가 10만 원 이하이며 총액이 500만 원 이하인 불용품은 수의계약 가능 (시행령 제43조 제1항)        | 일반경쟁입찰<br>(시행령 제40조) |

그런데 현재 국유재산에서 분리된 동산을 포함한 국가 물품 처분에 관한 사항은 「재산관리규정」 등에서 다루고 있지 않으므로 관계법령 간 비교 검토를 바탕으로 업무 효율성 및 객관성 제고를 위한 적정 기준 검토가 필요하다<sup>14)</sup>.

[관계부서 의견 및 판단] ◆◆◆◆실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

## 조치할 사항

◆◆◆◆실장은 공사가 관리하는 국유재산과 물품의 관리·처분이 보다 효율적이고 적절하게 이루어질 수 있도록 관계법령 등을 검토하여 공사(公社) 규정을 재정비하여 주시고(개선), 재산·물품 매각절차에 대한 구체적인 가이드라인 등을 마련하여 업무 처리 명확성을 제고할 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

14) 公社는 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」의 적용을 받으며 「물품관리법」의 직접 적용대상은 아님. 다만, 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」은 「공공기관 운영에 관한 법률」 제39조 제3항에 따라 공공기관의 회계처리 투명성 및 공정성 제고를 위해 정한 규칙이므로(국유재산 매각대금 전액 국고로 귀속되므로 公社 수입의 원인이 되는 계약이 아님), 계약의 공정성 등을 해치지 않으면서 업무 효율성을 제고할 수 있는 부분에 대해서는 「물품관리법」의 내용 중 본 건과 관련된 일부 조문에 대한 준용 검토가 필요하다고 판단됨